

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL V

DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E AO LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS RELIGIOSOS

É importante se atentar quando se fala do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, pois quando falamos dessa questão, não significa que o Estado brasileiro interferirá em práticas religiosas. O Estado, nesses direitos, atuará como um agente de garantias de liberdades, para garantir que, da mesma forma que uma pessoa possa, por exemplo, professar uma fé religiosa católica, espírita ou protestante, uma pessoa também possa celebrar uma religião de matriz africana, garantir que ela não seja tratada de forma discriminatória, garantindo liberdades.

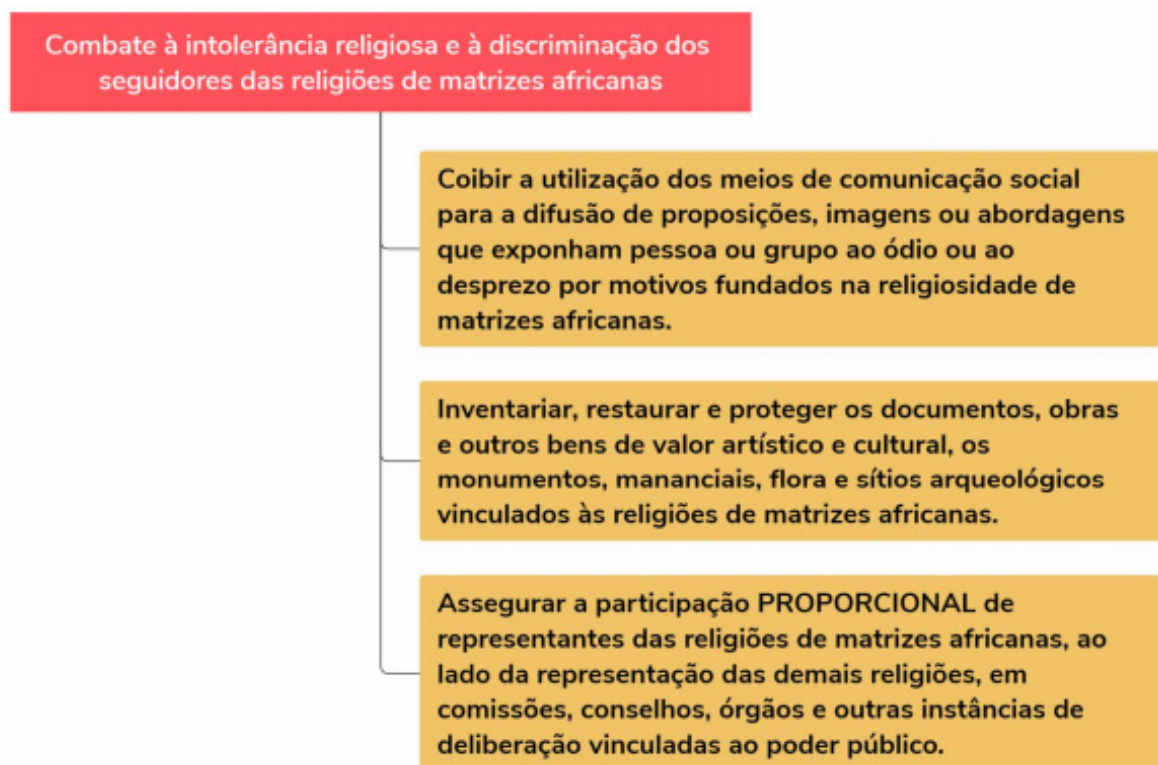
- Não se verifica interferência ou fomento do Estado nesses assuntos, apenas garantia de liberdades.
- Reconhecimento do direito de acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das religiões de matrizes africanas.
- Direito de assistência religiosa: hospitais, instituições de internação coletiva, presídios.

Essa questão cai bastante em prova: o direito de assistência religiosa. Quando se estuda o Direito Constitucional, aprende esse direito de assistência religiosa. As pessoas que estão em ambientes de internação coletiva, como hospitais e presídios, por exemplo, têm esse direito à assistência religiosa. Da mesma forma, quem professa religiões de matriz africana tem direito de assistência religiosa.

Muitas questões de concurso afirmam que esse direito de assistência religiosa existe, mas não vale para quem está preso, em presídio ou penitenciária, e isso está errado, pois vale para qualquer tipo de internação coletiva.



ANOTAÇÕES



Muitas vezes a religião está expressa em elementos físicos, seja, por exemplo, uma imagem, uma escultura, um local e até mesmo elementos da natureza. Por isso a lei protege também a fauna, a flora, os mananciais, porque proteger esses elementos, sejam eles materiais ou naturais, que sejam ligados a religiões de matrizes africanas, é proteger o próprio direito à liberdade religiosa.

O terceiro quadro é muito importante para as provas. Imagine, por exemplo, que há um conselho, ou comissão, formado por representantes do Poder Público e também por representantes da sociedade. E entre esses representantes da sociedade, haja a participação de lideranças religiosas. Imagine que nesse conselho há a participação, por exemplo, de 10 líderes religiosos. A lei dispõe que essa participação deve ser proporcional. Isso significa que essa proporcionalidade será verificada em relação à representatividade das religiões no nosso país. Supondo que 40% da população se diga católica, 40% se diga protestante, 10% se diga espírita e 10% se diga professar alguma religião de matriz africana. Portanto, dos 10 líderes religiosos participantes do conselho, para atender à participação proporcional, 4 deverão ser



ANOTAÇÕES

católicos, 4 protestantes, 1 espírita e 1 de religião de matriz africana. Essa participação não é paritária; caso fosse paritária, se tivéssemos 5 religiões e 10 representantes, teríamos que ter 2 de cada religião, número igual de representantes.



DIRETO DO CONCURSO

- 16.** (FUNDATEC/PC-RS/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) O Estatuto da Igualdade Racial abarca questões tais como o livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana. Nesse sentido, pode-se afirmar que:
- a. O combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas exclui de seu âmbito de proteção os mananciais a elas vinculados.
 - b. A pena privativa de liberdade impede a assistência religiosa aos praticantes das religiões de matriz africana que se encontram no cumprimento de tal pena.



COMENTÁRIO

a) O combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas inclui em seu âmbito de proteção os mananciais a elas vinculados.

b) A pena privativa de liberdade não impede a assistência religiosa aos praticantes das religiões de matriz africana que se encontram no cumprimento de tal pena.

- 17.** (CESPE/2018/MPU/TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO) Embora a liberdade religiosa garantida pelo Estatuto da Igualdade Racial alcance as tradições culturais das religiões de matriz africana, tal direito não se estende a pessoas que cumprem pena privativa de liberdade, uma vez que, nessa situação, há restrição de direitos, sem se caracterizar prática discriminatória.
- 18.** (CESPE/2018/MPU/ANALISTA DO MPU/DIREITO) Situação hipotética: O professor de história de uma escola pública de ensino fundamental está temporariamente impedido pela direção de continuar ministrando conteúdos sobre história e cultura da África. A medida foi tomada após a associação de pais ter alegado que o professor havia abordado o tema religiões africanas em uma aula, o que, para a associação, é incompatível com a educação formal.

ANOTAÇÕES

Assertiva: Embora o professor, por força da lei, deva ministrar conteúdos sobre história e cultura da África, o ordenamento jurídico veda que ele trate de temas de cunho religioso, porque isso fere o princípio da laicidade do Estado.

COMENTÁRIO

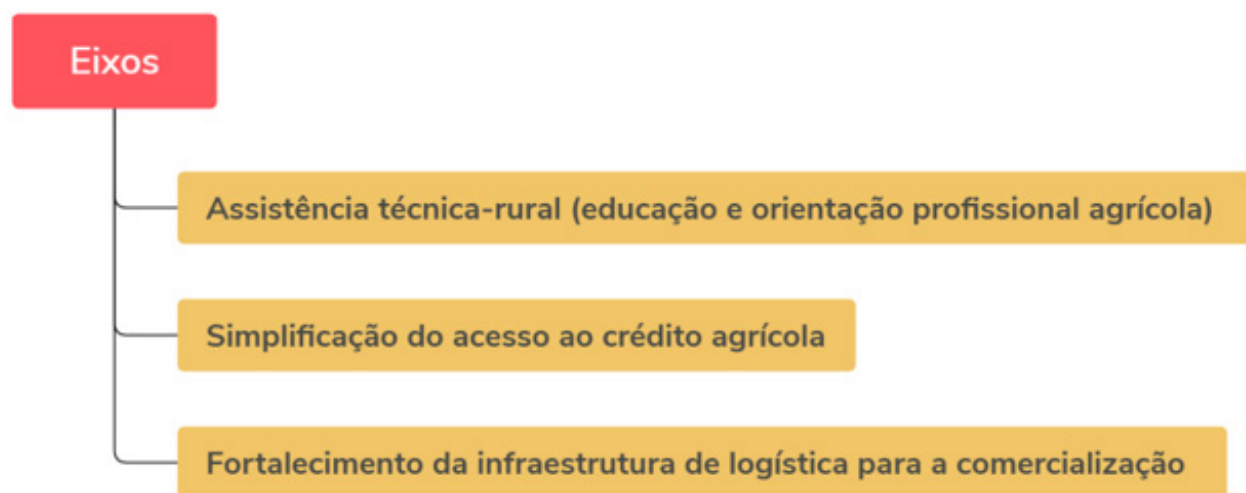
Essa questão traz uma situação que vem acontecendo cada vez mais no país. É importante saber e entender a abordagem que deve ser feita do assunto. As religiões africanas devem ser abordadas, mas de forma científica, através de dados e fatos; sem cunho de pregação. No caso dessa questão, vale se atentar ao fato de que ele abordou o assunto dentro da história e cultura, portanto está dentro do que deve ser feito.

ACESSO À TERRA

O direito de acesso à terra é um direito muito amplo, pois o acesso à terra não é apenas dar o pedaço de chão para a pessoa, mas também tudo que envolve a moradia naquele ambiente e exploração daqueles recursos. Então, além de haver o acesso a terra, também deve haver condições de:



20m



A lei trata de maneira especial dos remanescentes das comunidades quilombolas com relação ao acesso à terra. Portanto, está reforçando algo que está previsto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal.



Em relação ao primeiro quadro, quando, em 1988, o Constituinte colocou isso na Constituição, ele dispôs o seguinte: onde tiver remanescente de quilombo ocupando suas terras, o Estado brasileiro reconhecerá suas terras e entregará o documento, a escritura desse terreno. Isso é importante, pois a Constituição não trouxe nenhuma limitação. Existe um decreto que traz toda a regulamentação com relação a esse procedimento, que passa pelo INCRA, por exemplo, que tem uma participação muito forte da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. A Fundação Cultural Palmares atua como uma verdadeira tutora dos povos quilombolas, assim como a FUNAI atua em relação aos indígenas. Isso é importante, pois o vínculo dessas comunidades com a terra é também cultural, espiritual e não só material de posse. Essa escritura que elas recebem é indivisível, coletivo, inalienável, imprescritível. O grupo que recebe não pode vender aquela terra. Não vem no nome de uma pessoa, é da comunidade.



25m



DIRETO DO CONCURSO

- 19.** (ADAPTADA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2018) Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

ANOTAÇÕES

- 20.** (ADAPTADA/FCC/DPE-AM/DEFENSOR PÚBLICO/2018) O Estatuto da Igualdade Racial prevê a inclusão de quilombolas nos usos e costumes, tradições e manifestos próprios do local onde desejam se instalar, fora de suas comunidades, de modo a **diminuir as diferenças culturais**.

GABARITO

- 16.** a) E, b) E
17. E
18. E
19. C
20. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
